Derechos y requisitos legales para la venta en Paraguay

Alcance

Análisis documental preparado desde este entorno. Distingue lo verificado en los archivos de lo que necesita constancia del titular, de una autoridad o de un profesional. No es un dictamen jurídico. Los sitios oficiales paraguayos no se pudieron abrir desde el entorno de trabajo: lo normativo se tomó de resúmenes de búsqueda con enlace a la fuente y debe confirmarse en el texto oficial.

Resumen

Requisito	Estado	Qué falta	Responsable
1. Titularidad de textos, figuras, diagramas y código	**Pendiente**	Identificar al titular y al editor; declaración de titularidad; dictamen sobre la autoría (ver punto 1)	Titular y asesor en propiedad intelectual
2. Licencias de terceros	**Verificado**	Nada: ningún componente de terceros se distribuye, salvo las fuentes OFL incrustadas	—
3. Referencias y atribuciones	**Verificado**	Agregar la mención de las fuentes OFL en los créditos (recomendado)	Editor
4. Condiciones de reproducción, distribución e impresión	**Redactadas, sin aprobar**	Aprobación del titular con revisión jurídica; incluye el borrador de licencia del código (decisión D-2)	Titular y abogado
5. ISBN y depósito legal	**Pendiente**	ISBN de cada libro antes de la venta; depósito legal después de la edición	Editor
6. Cita del MEC sin afirmar aprobación	**Verificado**	Nada: el aviso figura en los cinco productos y las cubiertas	—

1. Titularidad y autoría

- Verificado en los archivos: las tablas de procedencia de la guía declaran propios del proyecto los textos, las figuras (generadas por código), los casos ficticios y el código; no se incorporaron textos, figuras ni ejercicios de terceros.
- Ley N.° 1328/98: el autor es la persona física que realiza la creación intelectual; la protección no depende del registro ni de otra formalidad. Para obras colectivas, la ley presume la cesión de los derechos patrimoniales a quien las publica con su nombre, y para programas de ordenador, al productor (arts. 68 y 69), salvo pacto en contrario.
- Pendiente: los archivos no acreditan quién es el titular ni el editor. Los documentos dejan esos campos para completar (datos_edicion.json) y no se inventan.
- Pendiente de dictamen: el material se elaboró con asistencia de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, selección y aprobación del responsable del proyecto. Conviene que un asesor en propiedad intelectual determine cómo documentar la autoría humana y la titularidad (por ejemplo, como obra colectiva del editor) antes de registrar o vender.
- Recomendado: registrar la obra en la Dirección General de Derecho de Autor de la DINAPI. El registro es declarativo, pero sirve como prueba.

2. Licencias de componentes de terceros

Verificado: ver «Licencias y atribuciones». PHP, SQLite, curl y bash no se distribuyen; sus licencias se verificaron con su fuente primaria en el lote 6. Las fuentes incrustadas tienen la SIL Open Font License 1.1, que permite incrustarlas en documentos.

3. Referencias y atribuciones obligatorias

Verificado: el Diseño Curricular del MEC se cita con título y página; la Constitución se cita como norma pública. No hay fotografías ni imágenes de terceros.

4. Condiciones de reproducción, distribución e impresión

Redactadas en «Condiciones de entrega y uso» y en el aviso de derechos de cada producto. Falta la aprobación del titular con revisión jurídica, que incluye el borrador de licencia de uso educativo institucional del código del proyecto (lote 6, decisión D-2), pendiente desde la Unidad VI.

5. ISBN y depósito legal

- ISBN: en Paraguay lo asigna la Agencia Paraguaya del ISBN (Biblioteca Nacional, Secretaría Nacional de Cultura). La Ley N.° 7140/2023 de Fomento de la Lectura y del Libro define el libro paraguayo con código de barras, símbolo de copyright, nombre y domicilio del editor, año, tiraje y número de edición, y, según el resumen consultado, vuelve obligatoria la incorporación del ISBN. Corresponde pedir un ISBN por producto con forma de libro (libro, cuaderno y guía) y decidir con la agencia si el plan anual y los planes de clase, que son documentos editables, se publican como libro.
- Depósito legal: el art. 25 del Decreto N.° 5159/99 prevé la entrega de ejemplares al registrar la obra (dos para el registro y dos para la Biblioteca Nacional), y la Ley N.° 3436/08 prevé dos ejemplares para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso dentro de los treinta días de la edición. Es una obligación posterior a la edición impresa.
- Los documentos ya tienen el lugar para el ISBN (página 1 y contratapa); al completar datos_edicion.json y regenerar, el número aparece en todos los productos.

6. Citar el Diseño Curricular frente a afirmar una aprobación

Verificado. El plan anual separa las disposiciones oficiales (citas textuales con su página) de la propuesta editorial y de las decisiones institucionales. Los cinco productos y las cubiertas dicen que la propuesta no constituye un programa oficial aprobado por el MEC. El control B de la auditoría comprueba que ningún texto presente capacidades, competencias o programas como oficiales.

Textos legales listos para usar

Aviso de derechos (página 1 de cada producto)

© 2026 [titular]. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni comunicarse públicamente sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Aviso sobre el MEC

Las capacidades C1 a C10 y la planificación son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, que cada institución puede elaborar según el Diseño Curricular del MEC (mayo de 2026, p. 29). No constituyen un programa oficial aprobado por el MEC. Citar el Diseño Curricular no significa que el MEC haya aprobado este material.

Créditos tipográficos (recomendado)

Tipografías Carlito y Liberation Mono, bajo SIL Open Font License 1.1.

Fuentes consultadas

- Ley N.° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos (texto en SICE/OEA y BACN): http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/paraguay/L132898a.asp
- Ley N.° 1328/98, ficha de la BACN: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/908/ley-n-1328-derecho-de-autor-y-derechos-conexos
- Decreto N.° 5159/99, reglamento de la Ley 1328/98 (Digesto del Senado): http://digesto.senado.gov.py/detalles&id=2923
- Depósito legal (BACN, «Conoce tu ley»): https://www.bacn.gov.py/conoce-tu-ley/8372/deposito-legal
- ISBN, agencia en Paraguay (BACN, «Conoce tu ley»): https://www.bacn.gov.py/conoce-tu-ley/8368/isbn-agencia-en-paraguay
- Ley N.° 7140/2023 de Fomento de la Lectura y del Libro (BACN): https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/11927/ley-n-7140-de-fomento-de-la-lectura-y-del-libro
- Resumen de la Ley 7140/2023 (Vouga Abogados, noviembre de 2023): https://www.vouga.com.py/en/novedades-legislativas-en-materia-de-derecho-digital-y-propiedad-intelectual-noviembre-2023/
- Ley N.° 3436/08, Biblioteca y Archivo Central del Congreso (depósito legal): https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3477/ley-n-3436-creacion-de-la-biblioteca-y-archivo-central-del-congreso-nacional
- DNIT, IVA en la comercialización de libros digitales: https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/w/iva-comercializacion-de-libros-digitales-